

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

2268 *Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 17 de junio de 2026, de la Directora, por la que se modifica la Resolución de 16 de diciembre de 2022, que resuelve definitivamente la convocatoria donde se conceden, se dan por desistidas y se deniegan las solicitudes de subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, conservación, mejora de seguridad y accesibilidad en viviendas para el ejercicio 2022.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 12 de mayo de 2022 se publica en el Boletín Oficial de Canarias n.º 93 Resolución n.º 1323/2022, de 4 de mayo de 2022, de la Directora, por la que se establece las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, conservación, mejora de seguridad y accesibilidad en viviendas para el ejercicio 2022.

Segundo.- Con fecha 27 de diciembre de 2022 se publica en el Boletín Oficial de Canarias n.º 253 Resolución n.º 5071/2022, de 16 de diciembre de 2022, por la que se resuelve definitivamente la convocatoria donde se conceden, se dan por desistidas y se deniegan las solicitudes de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, conservación, mejora de seguridad y accesibilidad en viviendas para el ejercicio 2022.

Tercero.- En el resuelvo primero de la Resolución n.º 5071/2022 se concede de forma definitiva la subvención a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I de la citada Resolución.

Cuarto.- En el resuelvo segundo de la Resolución n.º 5071/2022 se abona de forma anticipada la subvención a las personas relacionadas en el Anexo I, por los importes que se indican en el mismo. Para determinados beneficiarios del Anexo I estos fueron los importes abonados:

CÓDIGO DE EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	NIF/CIF	IMPORTE
35-CREM22-0025-011	SANTANA MILÁN, GUSTAVO ANTOLÍN	***8091***	6.000,00 €
35-CREM22-0027-019	SUÁREZ ALFONSO, VICENTE	***2691***	6.000,00 €
35-CREM22-0100-002	BARTOMEUS PIÑERO, JORGE	***3540***	6.000,00 €
35-CREM22-0011-028	TERRIZZANO , DIEGO IGNACIO	***3890***	2.771,50 €
35-CREM22-0018-002	BORDÓN RUANO, SALVADOR	***2768***	6.000,00 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda es competente para la concesión de las ayudas y subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.i) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, a propuesta de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, en virtud del artículo 10.1.A.n) del citado Decreto.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en la Resolución de 31 de mayo de 2024, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 122, del lunes 24 de junio de 2024, se delegan en la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda el ejercicio de las siguientes competencias en materia de ayudas y subvenciones:

- a) La concesión de las subvenciones, que en atención a su ámbito competencial, esté atribuida a la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda.
- b) La comprobación de la justificación de las subvenciones concedidas y su posterior declaración de justificación, total o parcial, o no justificación.
- c) La incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro o de declaración de no exigibilidad.
- d) La resolución de los recursos potestativos de reposición que, en su caso, puedan interponerse, desde la publicación de la presente Resolución.

Tercero.- La Resolución se dicta por delegación del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, considerándose dictada por el órgano delegante, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto.- Según lo establecido en la base decimocuarta de la convocatoria relativa a la modificación de la resolución de concesión:

“(…) 2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, prevista en el artículo 20.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo:

- b) La obtención por los beneficiarios de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y por otras Administraciones o Entes Públicos para el mismo destino o finalidad”.

Quinto.- Según lo establecido en la base vigésima de la convocatoria relativa a las causas de reintegro y criterios de graduación:

“(…) i) El importe de las subvenciones concedidas, conforme a lo dispuesto en esta convocatoria, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere el coste de la actuación a realizar por los beneficiarios. A tal efecto la obtención concurrente de ayudas o subvenciones concedidas por cualquier entidad, dará

lugar a la revocación total o parcial del importe concedido a efectos de cumplir con el límite del coste de la actividad, o en su caso con llevará un reintegro de las cantidades financiadas por encima del coste de la actividad”.

Los beneficiarios relacionados en el resuelto primero de la presente Resolución obtuvieron otras subvenciones con el mismo objeto cuya concurrencia supera el coste total subvencionado.

Sexto.- El artículo 20 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a la modificación de la resolución:

“2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

(...)

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad”.

Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, corresponde a los Jefes de Servicio formular propuesta de resolución.

De conformidad con los antecedentes de hecho expuestos y en virtud de los fundamentos de derecho que resultan de aplicación,

RESUELVO:

Primero.- Modificar los importes concedidos en el Anexo I de la Resolución n.º 5071/2022 citada en el antecedente segundo de la presente Resolución para determinados beneficiarios, quedando estos importes como muestra la siguiente tabla:

CÓDIGO DE EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	NIF/CIF	IMPORTE
35-CREM22-0025-011	SANTANA MILÁN, GUSTAVO ANTOLÍN	**8091***	5.675,40 €
35-CREM22-0027-019	SUÁREZ ALFONSO, VICENTE	**2691***	5.175,40 €
35-CREM22-0100-002	BARTOMEUS PIÑERO, JORGE	**3540***	5.175,40 €
35-CREM22-0011-028	TERRIZZANO , DIEGO IGNACIO	**3890***	2.577,50 €
35-CREM22-0018-002	BORDÓN RUANO, SALVADOR	**2768***	5.514,09 €

Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a la sección de reintegros a los efectos de que se inicie el procedimiento de reintegro de las cantidades abonadas anticipadamente a los siguientes beneficiarios en los importes señalados:

CÓDIGO DE EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	NIF/CIF	IMPORTE A DEVOLVER
35-CREM22-0025-011	SANTANA MILÁN, GUSTAVO ANTOLÍN	**8091***	324,60 €
35-CREM22-0027-019	SUÁREZ ALFONSO, VICENTE	**2691***	824,60 €
35-CREM22-0100-002	BARTOMEUS PIÑERO, JORGE	**3540***	824,60 €
35-CREM22-0011-028	TERRIZZANO , DIEGO IGNACIO	**3890***	194,00 €
35-CREM22-0018-002	BORDÓN RUANO, SALVADOR	**2768***	485,91 €

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de los beneficiarios de proceder a la devolución voluntaria a través del modelo 800-Ingresos no Tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el concepto 132. Reintegros de subvenciones e intereses de subvenciones ICV.

Tercero.- Dar traslado de la presente Resolución a las Administraciones Públicas que han concedido las ayudas concurrentes, a los efectos oportunos.

Cuarto.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo en Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del siguiente al de la notificación o publicación; significándose que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2026.- La Directora (p.d. Resolución de 31.5.2024, del Presidente del ICV; BOC n.º 122, de 24.6.2024), María del Pino de León Hernández.